



## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21000608/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veinticuatro días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo establecido en el art. 109 del RJN; a fin de tratar el expediente caratulado: **"OMARINI, AMERICO ROGELIO CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000608/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud del recurso de apelación deducido contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

**PRIMERA CUESTIÓN:** ¿Es justa la sentencia apelada?

**SEGUNDA CUESTIÓN:** ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

**A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:**

I- Que, llegan estos actuados a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la demandada a fs. 55, contra la sentencia de fs. 45/51 vta.

El recurso se concede a fs. 56. A fs. 60 la Cámara Federal de la Seguridad Social ordena remitir los autos al Juzgado de origen. A fs. 63 el Sr. Fiscal General ante Cámara contesta la vista corrida. Expresa agravios la apelante a fs. 70/72 y quedan estos actuados en estado de resolver a fs. 82 vta.

II- Que, la demandada refiere a la aplicación de la ley 26417, le agravia la tasa de interés activa fijada y



las pautas de movilidad conforme el precedente "Elliff".  
Hace reserva del caso federal.

III- Que el actor, titular de un beneficio previsional conforme el régimen instituido por la ley 18038, ocurre a la jurisdicción y promueve demanda contra la Administración Nacional de la Seguridad Social por reajuste y movilidad de sus haberes.

El a quo hizo lugar a la demanda, declaró la inconstitucionalidad de diversas normas y dispuso el reajuste de los haberes del accionante por el período 01/04/1991 - 31/03/1995 conforme la doctrina de los autos "Chocobar" y, desde esa fecha, la movilidad conforme la evolución del Aporte Medio Previsional Obligatorio (AMPO), con más el pago de intereses conforme la tasa activa.

Contra dicha decisión se alza la apelante.

IV- Que, conforme lo expresado por el Sr. Fiscal General a la luz de lo resuelto por el Máximo Tribunal en los autos "Pedraza, Héctor Hugo c/ ANSES s/ acción de amparo" en fecha 06/05/2014 y en la Acordada 14/2014, este Cuerpo resulta competente para entender en la presente causa.

V- a) El agravio relacionado con la aplicación de las pautas de movilidad conforme el precedente "Elliff", debe desestimarse atento que la crítica expresada no se condice con lo resuelto en la sentencia cuestionada.

b) Que los demás agravios expresados encuentran adecuada respuesta en lo resuelto por este Tribunal al dictar sentencia en los autos "SCIUTTO, MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO", Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015, a cuyos fundamentos corresponde remitir en honor a la brevedad y





## Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21000608/2009/CA1

cuya copia certificada deberá ser agregada en autos como parte integrativa de la presente.

Consecuentemente, se hace lugar parcialmente al recurso deducido por la demandada, y en su mérito, se revoca parcialmente la sentencia dictada, con los alcances fijados en el precedente citado y en la medida de la apelación deducida en autos.

VI- Que las costas de la presente instancia deben ser impuestas en el orden causado (art. 21 de la ley 24463).

VII- Que corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 30% de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13, ley 21839, T.O. por ley 24432.-

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez por los mismos fundamentos, adhiere al voto precedente.

**A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:**

Que corresponde hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la demandada y revocar parcialmente la sentencia dictada, en la medida de la apelación deducida en autos y con los alcances fijados en la causa: "SCIUTTO, MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponerse las costas por su orden (art. 21 Ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 30% de los que oportunamente sean



regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tenerse presente la reserva del caso federal efectuada. Así voto.

La Sra. Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al voto precedente.

No siendo para más, se dio por finalizado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Sra. Jueza de Cámara, por ante mí, que doy fe.

**DANIEL EDGARDO ALONSO**

**CINTIA GRACIELA GOMEZ**

**ANTE MI**

**HECTOR RAUL FERNANDEZ**

**SECRETARIO**

---

*Fecha de firma: 24/04/2017*

*Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,*

*Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,*

*Firmado(ante mi) por: HECTOR RAÚL FERNANDEZ, SECRETARIO DE CAMARA*



#3468078#176480111#20170425101938972



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ  
FPA 21000608/2009/CA1

**SENTENCIA**

Paraná, de abril de 2017.

**Y VISTO:**

El resultado del acuerdo que antecede;

**SE RESUELVE:**

Hacer lugar parcialmente al recurso deducido por la parte demandada y, en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada en la medida de la apelación deducida en autos y con los alcances fijados en la causa: "SCIUTTO, MARÍA ANGÉLICA ZOILA CONTRA ANSES SOBRE ORDINARIO" (Expte. N° FPA 22000536/2009, sentencia del 11/06/2015), cuya copia certificada deberá ser agregada como parte integrativa de la presente.

Imponer las costas por su orden (art. 21 Ley 24463).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a los letrados de la parte demandada, en un 30% de los que oportunamente sean regulados en la instancia a quo, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

ANTE MI

CINTIA GRACIELA GOMEZ

HECTOR RAÚL FERNANDEZ

SECRETARIO

Fecha de firma: 24/04/2017

Firmado por: DANIEL EDGARDO ALONSO,

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ,

Firmado(ante mi) por: HECTOR RAÚL FERNANDEZ, SECRETARIO DE CAMARA



#3468078#176480111#20170425101938972